

 VICERRECTORADO ACADÉMICO - DIRECCIÓN DE CURRÍCULO	PROGRAMA SINÓPTICO DE UNIDADES CURRICULARES	CÓDIGO FOR-VRA120-060723-316	
---	---	--	--

UNIDAD CURRICULAR		
PROCEDIMIENTO PENAL ORDINARIO		
PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		28-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJP-09124	6	4	12	16	9		

PRELACION

TJI-07124 (Instituciones del Proceso Penal)

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TJP-1154	Procedimiento Penal Ordinario		
TJP-1163	Procedimiento Penal Ordinario		

PRESENTACION

La unidad curricular plantea la oportunidad para que los estudiantes de derecho se familiaricen con las distintas etapas del procedimiento penal. Comenzando con la fase de investigación, donde se recopilan las pruebas y se establecen los hechos, hasta llegar a la fase de juicio, donde se presentan los argumentos y se defiende la posición de cada parte. Los estudiantes aprenderán sobre los roles de los fiscales, defensores y jueces, cómo sus interacciones y decisiones afectan el desarrollo del caso. Además, se enfatizará la importancia de los recursos como herramientas para garantizar la justicia y el correcto funcionamiento del sistema legal. Este conocimiento no solo es crucial para su formación académica, sino también para su futura práctica profesional, permitiéndoles contribuir al fortalecimiento del estado de derecho en Venezuela.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Aplicar las actuaciones inherentes a las fases del procedimiento penal ordinario como único medio establecido para la consecución de los fines legales del estado y el buen convivir de la sociedad.

COMPETENCIAS PREVIAS

Analiza los fundamentos del derecho procesal penal y su relación con los conceptos de jurisdicción, competencia, sujetos procesales, la organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales penales, a los fines de comprender su aplicabilidad desde la normativa, jurisprudencia y doctrina al proceso penal. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Ejerce la jurisdicción penal, para la determinación de la competencia, tomando en cuenta la actuación de los sujetos procesales en el desarrollo del proceso penal. Recrea la organización y dinámica del sistema judicial penal con el propósito de coordinar y articular los diferentes servicios administrativos para el desarrollo del proceso penal. Aplica medios alternativos en la prosecución del proceso penal, para argumentar en torno a los principios y garantías constitucionales el desarrollo de este y resolver por una vía que no implique la intervención de otros organismos.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo de su entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Interactúa de manera permanente con el entorno para comprender y responder a sus necesidades problemáticas ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, instituciones del proceso penal, violencia de genero.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Fase preparatoria	Las Fases del proceso: fase preparatoria, fase Intermedia, fase de Juicio, fase de Ejecución. Fase Preparatoria: Modos de Proceder. El Ministerio Público (Atribuciones). Investigación policial. Inicio de la investigación. Desestimación (de la denuncia o de la querella). Efectos de la desestimación. Duración de la investigación. Prórroga (de la duración de la investigación). Los actos conclusivos: Archivo fiscal. Facultad de la víctima. Sobreseimiento. Requisitos, efectos, durante etapa de control, durante la etapa de juicio.
Unidad II	CONTENIDOS
Fase intermedia	Acusación. Medidas de Coerción. Estado de libertad. Proporcionalidad. Limitaciones. Flagrancia: Noción general. Privación judicial preventiva de libertad. Peligro de fuga. Peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad. Medidas cautelares sustitutivas de la privación de libertad. Fase Intermedia: Audiencia preliminar. Facultades y cargas de las partes. Decisión. Auto de Apertura a juicio.
Unidad III	CONTENIDOS
Fase de juicio	Las Pruebas: Principios que la rigen. Prueba anticipada. La inspección. Allanamiento. Pruebas en casos especiales: Levantamiento e identificación de cadáver, autopsia, exhumación. Incautación, Interceptación y grabación de comunicaciones privadas El testimonio. Reconocimiento del imputado. La experticia. Documentos, otros medios de prueba. Fase de Juicio: Principios de la fase de juicio. Prueba complementaria. Debate oral. Nueva calificación jurídica. Ampliación de la acusación. Corrección de errores. Recepción de pruebas. Discusión final y cierre del debate. La Sentencia: Requisitos. Tipos. Contenido. Congruencia entre la sentencia y la deliberación. Pronunciamiento.

Unidad IV	CONTENIDOS
Fase de ejecución y recursos	Los Recursos: Apelación de Autos. Interposición, contestación. Apelación de la Sentencia Definitiva. Revocación. Casación: interposición, contestación. Revisión: Interposición. Efectos. Fase De Ejecución.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Fase preparatoria	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza las actuaciones inherentes a la fase preparatoria del proceso penal venezolano dentro del marco legal venezolano, al objeto de emplear está en casos específicos.	Distingue los sujetos procesales y su actuación dentro de la fase preparatoria del proceso penal venezolano para cumplir con la finalidad específica. Aplica las actuaciones del Ministerio Público en la fase preparatoria del proceso penal venezolano, con la intención de ajustarla al contexto legal que corresponda. Valora la importancia de la fase preparatoria en la realidad procesal del sistema judicial penal en Venezuela, a los fines de que recaiga sobre los responsables la consecuencia jurídica.
UNIDAD II: Fase intermedia	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Emplea los actos conclusivos en el proceso penal venezolano atendiendo las circunstancias del caso según la normar establecidas en la legislación venezolana.	Conoce los actos conclusivos y las medidas de coerción personal y la necesidad de su aplicación en el contexto procesal penal venezolano para que los casos no queden inconclusos. Emplea los actos conclusivos y las medidas de coerción personal según corresponda, atendiendo el contexto normativo sobre el cual se presenta el hecho penal. Reconoce la importancia de la libertad personal como una garantía constitucional dentro del marco legal en Venezuela, con el fin de, velar porque esta se cumpla.
UNIDAD III: Fase de juicio	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica los principios inherentes al juicio oral en el ejercicio del derecho procesal penal venezolano, con la intención de que se concreten y se demuestre la culpabilidad o inocencia del acusado.	Reconoce los principios inherentes al juicio oral y el régimen probatorio según el contexto normativo para el ejercicio del derecho penal en Venezuela. Utiliza los principios probatorios y del juicio oral en el ejercicio del derecho penal para una mayor efectividad en el marco de los valores superiores insertos en nuestra Carta Magna. Aprecia la importancia de las pruebas y el juicio oral para la obtención de una sentencia justa.
UNIDAD IV: Fase de ejecución y recursos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica los recursos necesarios para solventar los vicios presentados dentro de un proceso penal en Venezuela.	Conoce los requisitos procedimentales para la interposición de los recursos en el contexto del derecho penal venezolano. Aplica los preceptos legales de acuerdo con la naturaleza de la decisión a recurrir según las circunstancias del proceso penal en que se encuentre, a fin de subsanar errores. Reconoce los recursos como el medio idóneo para el restablecimiento de los vicios procesales que devengan el proceso penal venezolano.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

ABP. Discusiones socializadas. Estudio de caso. Simulación de Audiencias. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debates. Quiz. Discusiones socializadas.	Estudio de casos. Juego de roles.	Juego de roles ABP. Discusiones socializadas. Estudio de caso. Simulación de Audiencias.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Arteaga Sánchez, Alberto. (2006) La Privación Judicial Preventiva de Libertad. Caracas

Becerra, Humberto. "El Sobreseimiento en el Proceso Penal Venezolano"

Binder, Alberto (2005) Introducción al Derecho Procesal Penal.

Cafferata Nores (2004) La Prueba en el Proceso Penal.

Código Orgánico Procesal Penal (2021): Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 6.644 extraordinario Caracas: Septiembre 2021

Delgado Salazar, Roberto. Las Pruebas en el Proceso Penal Venezolano

Mayaudón, Julio Elías. El Debate Judicial en el Proceso Penal. Principios y Técnicas.

Moreno Brandt, Carlos (2009) El Proceso Penal Venezolano

Rodríguez, Juan B. (2010) "Medidas de Coerción Personal en el TSJ 2000-2010 N° 4."

Roxin, Claus. (2012) Derecho Procesal Penal.

Vázquez González, M (2013) Derecho Procesal Penal Venezolano. Caracas. UCAB.

Zambrano, Freddy. "Fase Preparatoria del Proceso. Disposiciones Generales. Vol II- Derecho Procesal Penal"